平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地 “1•26”车辆碾压事故调查报告

2021-03-11 16:10 来源：平南县应急局

2021年1月26日18时许，平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地处发生一起车辆碾压事故，导致1人死亡

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）及《平南县人民政府关于同意由平南县应急管理局负责2021年度平南县辖区内一般等级生产安全事故调查的批复》（平政函〔2021〕22号）的有关规定，2021年1月27日，由县应急局牵头，成立由县应急局、县纪委监委、县司法局、县公安局、县总工会、县人社局、县自然资源局、县农业农村局、县群工部、国家林业和草原局贵港市平南县人民政府组成平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地“1·26”车辆碾压事故调查组（以下简称“1·26”事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

(一)事故发生林木所有权单位

事故发生地所在的平南县国安乡田贵村田贵水库尾的山林地承包经营权和林木所有权是广西壮族自治区国有六万林场所有，2020年3月份广西壮族自治区国有六万林场将事故发生地的林木管辖权交由广西壮族自治区国有六万林场桂平分场管辖。

名称：广西壮族自治区国有六万林场桂平分场。成立日期：2012年03月22日；类型:全民所有制分支机构（非法人）；统一社会信用代码：91450881MA5KDMK37T；营业场所:广西桂平市西山镇滨江开发区E-14号

责人:易家勇；营业期限：长期；经营范围：从事生态林、用材林、经济林等林业种植经营（依法须经批项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广西壮族自治区国有六万林场桂平分场是广西壮族自治区国有六万林场在桂平设立的直属营林单位，辖林地面积11万多亩，林地主要分布在贵港市港北区、桂平市、平南县等县市（区）共31个乡镇。

（二）林木砍伐承包人

黎勤源，男，51岁，瑶族，身份证号码：45******51，广西平南县马练瑶族乡石垌村屋背屯5号人。

（三）林木砍伐分包人

李世杰，男，43岁，瑶族，身份证号码：45******16，广西平南县大鹏镇花王村更垌屯57号人。

张小烘，男，48岁，瑶族，身份证号码：45******54，广西平南县大鹏镇平湾村孟京屯39号人。

谢东升，男，38岁，瑶族，身份证号码：45******18，广西平南县大鹏镇平湾村介冲坪屯32号人。

张益新，男，44岁，瑶族，身份证号码：45******19，广西平南县平南镇环城路2168号月亮湾城市花苑18座182室人。

李世豪，男，48岁，瑶族，身份证号码：45******38，

广西平南县大鹏镇花王村更垌屯58号人。

（四）事故死者

潘君诚，男，瑶族，身份证号码：45******14，身份证地址：广西平南县国安乡国安街75号。从事货运，是车号桂N78540轻型自卸货车实际使用人，该车核定载质量1100kg，其本人持有准驾车型C1机动车驾驶证。

（五）事故车辆

涉事车辆是车牌号为桂N78540；机动车所有人：何祀勇（45******10）；车辆类型：轻型自卸货车；品牌：钦机牌；车辆型号LSC2040B201；车辆识别代号/车架号：L23DB4G32KA000085;发动机号：D5H28J20148；使用性质：货运；核定载人数：3人；总质量：4465kg;整备质量：3200kg；核定载质量：1100kg；注册日期：2019年3月7日。

车辆桂N78540是何祀勇通过银行按揭贷款买下的，何祀勇于2019年6月份将车辆出售，并约定等车辆还清后再办理车辆过户手续，潘君诚从2019年7月份开始取得车辆桂N78540实际使用权，并按月将车辆月

款转到何祀勇的买车贷款银行账户。

工程概况

2020年11月，李世杰和张小烘、谢东升、张益新、李世豪5人因在广西林权交易中心未开设有账户，托黎勤源在广西林权交易中心以175万元竞标取得了20201124期六万林场桂平分场平南县国安乡田贵村（水库）1林班5、6、7、8经营班面积约743.25亩的桉树的林木砍伐销售权。2020年11月27日黎勤源与广西自治区国有六万林场签订林木销售合同后，未经六万林场同意私下和李世杰签订协议书，将竞标所得的场桂平分场平南县国安乡田贵村（田贵水库）1林班5、6、7、8经营班桉树的林木砍伐销售权转让由李世张小烘、谢东升、张益新、李世豪共5份人合伙负责经营。签订协议后，李世杰和张小烘等人将合同款和履约保证金转给黎勤源，再由黎勤源转到广西国有六万林场的账户内。李世杰和张小烘、谢东升、张益新世豪5人通过口头协议决定，此次合伙项目5份人每人占20%股份，平时主要由李世杰和张小烘两人负责伐木砍伐和销售等工作。

2020年11月底，李世杰、张小烘等五人在和黎勤源签订协议后，就联系广西壮族自治区国有六万林场分场向平南县自然资源局申请办理林木采伐许可证，并于2020年12月10日开始取得部分林地的林木采伐许后，就开始组织工人对六万林场桂平分场平南县国安乡田贵村（田贵水库）1林班5、6、7、8经营班的桉行砍伐销售，并以“每吨80元运费，按日凭过磅单结算”的方式口头协议聘请潘君诚运输桉木到贵港销售

事故发生地址是在平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地，林权所属为广西壮族自治区六万林场桂平分辖的官成镇新建村新龙队插花田贵7林班13.1小班，2021年1月15日，广西壮族自治区国有六万林场桂平分平南县自然资源局提报的平南县官成镇新建村新龙队，插花田贵7林班9.1、12.1、13.1、13.2、87.1小班区林木采伐项目伐区调查设计（申请）获得批准，于2020年1月15日颁发《林木采伐许可证》。事发伐区木采伐许可证》编号：450821032101150003（平南县采字[2021]112号），批准在官成镇新建村新龙队插花7林班13.1小班采伐。采伐四至：东山脊、南山脊、西冲沟、北冲沟；林分起源：人工；林种：短轮伐期林；树种：巨尾桉；权属：其他；采伐类型：主伐；采伐方式：皆伐；采伐强度：100%；采伐面积：17.顷；采伐蓄积：1225立方米（出材量：997立方米）；采伐期限：2021年1月15日至2021年12月20日；更新期：2022年2月28日；更新面积：17.55公顷；发证日期：2021年1月15日。

事故发生经过及救援情况

2021年1月26日早上8时许，张洋光来到广西六万林场桂平分场平南县国安乡田贵村（田贵水库）伐区作，主要负责驾驶钩机将工人砍伐好的桉木抓上车。随后潘君诚受到李世杰委托，驾驶桂N78540轻型自卸也来到这个伐区运输桉木。到了下午17时许，潘君诚再次开车来装载桉木，因伐好的桉木堆放在一个半山上，他就顺着一条坡度约45度山道倒车上到桉木堆放处旁的坡道上，车辆停稳后，潘君诚就示意驾驶钩机洋光开始抓木往桂N78540货车车厢上装木，同时潘君诚也上到货车车厢将桉木堆叠整齐，一直装到18时许洋光驾驶钩机将地上的桉木整理抓起来准备放最后一抓桉木上桂N78540货车上时，发现潘君诚和他的桂N货车都不在原来的坡道位置上了，张洋光马上从钩机驾驶室下来查看情况，在距离桂N78540货车原停放位置有十二米远的坡下转角地方发现桂N78540货车因车辆副驾驶方向碰触到山体停下，潘君诚被桂N78540货右后轮碾压到头部变形，已经死亡躺倒在桂N78540货车车后一米处的地上。18时45分许，张洋光马上打电

张小烘汇报，张小烘就打电话给李世杰，李世杰打电话向国安派出所报警，因潘君诚头部被压扁变形，已定死亡，无法抢救，张洋光和张小烘、李世杰就没有拨打120求救电话。平南县公安局国安派出所民警到后，确认潘君诚已经死亡。

接事故报告后，平南县公安局、平南县应急局、国安乡政府等相关单位第一时间赶到现场做好现场处开展善后处理工作，同时敦促事故单位积极做好事故善后和安抚死者家属工作。经公安部门调查取证后，他杀的可能性。目前，事故善后工作正逐步进行中。

事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故伤亡人员情况

“1·26”事故造成1人死亡。

死者：潘君诚，男，瑶族，身份证号码：45******14，身份证地址：广西平南县国安乡国安街75号。个体运输，是车号桂N78540轻型自卸货车实际使用人。生前是李世杰聘用帮忙运输桉木的司机。

事故直接经济损失约80万元。

事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

1、经事故调查组对事故现场勘查分析和对相关人员调查取证确认，事故发生时，潘君诚将货车桂N7（核定载质量为1100kg，即1.1吨）倒开上一条坡度约45度的山道上并停放在坡道上开始装桉木后，未放角垫木到车轮位置止动，其就上到货车车厢上叠整齐钩机抓到车上的桉木，当车装了10多吨桉木时，货车N78540因超载超重导致车辆向坡下滑行，在货车顶上的潘君诚在车辆滑行过程中跌倒在地上，并被货车的轮压到头部直接死亡，这就是该起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、广西壮族自治区国有六万林场桂平分场未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录隐患排查治理情况；截至事故发生时，无安全员定期安全检查记录；安全员在安全检查过程中未制止和纠人违反操作规程的行为；事故发生后未及时向安全生产主管部门报告。

2、林木砍伐承包人黎勤源，未经广西壮族自治区六万林场同意，私自将六万林场桂平分场平南县国田贵村田贵水库的林木转包给李世杰、张小烘、谢东升、张益新、李世豪五人；未履行安全生产管理责任定期进行安全检查并制止不符合林木采伐规范的行为。

3、林木砍伐分包人李世杰、张小烘、谢东升、张益新、李世豪五人未履行安全生产管理职责，未安门人员进行现场安全管理，现场安全检查不到位；未按规定保证安全生产条件必需的资金投入；未按规定

君诚等司机进行木材采伐运输安全操作规程培训；未对工人开展安全生产教育培训；未及时制止司机超载
法行为。

4、木材运输司机潘君诚，安全意识淡薄，未按规定佩戴安全防护头盔和安全带；不遵守木材采伐运
全要求，车辆装载木材时停放在约45度的斜坡上，且车轮未放置三角垫木止动；实际装载木材重量大大超
辆核定载质量；装车时潘君诚自行上车厢上整理车上木材，而不是按照要求驾驶员应站在车前或车后10米
的安全地点对装车质量进行监督。

(三)事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地“1·26”车辆碾压事故是一起林
有者广西壮族自治区国有六万林场桂平分场安全管理不到位；林木砍伐承包人黎勤源及分包人李世杰、张
烘、谢东升、张益新、李世豪未履行安全生产管理职责；木材运输司机潘君诚安全意识淡薄、违章操作而
的一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）广西壮族自治区国有六万林场桂平分场，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未如实
事故隐患排查治理情况；截至事故发生时，无安全员定期安全检查记录；安全员在安全检查过程中未制止
正工人违反操作规程的行为；发生事故后未及时向安全生产主管部门报告。以上行为违反了《中华人民共
安全生产法》第二十二条第（六）项、第三十八条第一款、第四十六条第二款、第八十条第一款、《广西
自治区林木采伐管理办法》第三十一条的规定，对“1·26”事故的发生负管理责任。依据《中华人民共
安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由平南县应急管理局对广西壮族自治区国有六万林场
分场依法处罚。

（二）易家勇，广西壮族自治区国有六万林场桂平分场主要负责人，未完全履行安全生产管理职责，
织制定本单位生产安全事故隐患排查治理制度；发生事故后未及时向安全生产主管部门报告。其行为违反
《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据
华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由平南县应急管理局依法处罚。

（三）龚之庆，广西壮族自治区国有六万林场桂平分场，管辖六万林场桂平分场在平南县大鹏镇和国
的林地安全员。在日常安全检查过程中未制止和纠正工人违反国家强制性标准的行为；未及时排查生产安
故隐患，无定期安全检查记录。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）、（六
的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，建议由平南
急管理局依法处罚。

（四）林木砍伐承包人黎勤源，存在林木砍伐销售权分包行为，未履行安全生产管理责任，未定期进
全检查。其行为违反了《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）第11.1.1条的规定，对“1·26”事故
生负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例

（国务院令第493号）第三十三条第二款的规定，建议由平南县自然资源局依法处罚，并把处理结果报平
安全生产委员会。

（五）林木砍伐分包人李世杰、张小烘、谢东升、张益新、李世豪，未履行安全生产管理职责，未
门人员进行现场安全管理，现场安全检查不到位；未按规定保证安全生产条件必需的资金投入；未按规
君诚等司机进行木材采伐运输安全操作规程培训；未对工人开展安全生产教育培训；未及时制止司机超
法行为。以上行为违反了《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）第11.1.1条的规定，对“1·26”事
发生负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款、《生产安全事故报告和调查处理
（国务院令第493号）第三十三条第二款的规定，建议由平南县自然资源局依法处罚，并把处理结果报平
安全生产委员会。

（六）死者潘君诚，安全意识淡薄，未按规定佩戴安全防护头盔和安全带；不遵守木材采伐运输安
求，车辆装载木材时停放在约45度的斜坡上，且车轮未放置三角垫木止动；实际装载木材重量超过车辆
质量；装车时潘君诚自行上车厢上整理车上木材，而不是按照要求驾驶员应站在车前或车后10米以外的
点对装车质量进行监督。以上行为违反了国家强制性标准《木材采伐运输安全通则》（GB 14192- 2005
7.5.1条、第7.5.6（e）条、第8.3.2条、第8.3.7条的规定，对“1·26”事故负直接责任。鉴于潘君诚
“1·26”事故事故中死亡，建议不再追究其责任。

七、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化林木采伐行业安全生产管理，促进全县林木采伐安全
展，提出如下建议:

（一）林木所有人在生产过程中要落实企业安全生产主体责任；建立健全安全生产责任制、管理制
作规程和施工方案；认真开展安全隐患排查治理并如实记录隐患排查情况和按规定组织开展应急救援演
配备责任心强的安全管理人员，在安全检查过程中要及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，排除生
事故隐患。必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）林木砍伐承包方要建立健全安全生产责任制，制定安全生产相关管理制度和操作规程，安排
行伐木现场安全管理，要对工人开展安全生产教育和操作规程培训，要及时制止工人的违法违规和违章
为。禁止私自违法分包行为。

（三）林木砍伐分包方要依法依规通过合法渠道取得林木砍伐和销售权，要建立健全安全生产责任
定安全生产相关管理制度和操作规程，按规定保证安全生产条件必需的资金投入，对工人开展安全生产
操作规程培训，安排专人进行伐木现场安全管理，及时制止工人的违法违规和违章作业行为。

（四）木材运输司机应严格遵守和执行《中华人民共和国道路交通安全法》和国家强制性标准《木
运输安全通则》（GB 14192- 2005）相关规定，实行安全驾驶。严禁车辆超标装载行驶，车辆的装载质

超过核定载质量。

（五）林业主管部门要加强对林区的安全监管工作，落实安全措施，防止类似事故发生。

平南县国安乡田贵村田贵水库尾林地“1·26”车辆碾压事故调查组（

2021年

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001